

1500708-92.2019.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... fls. 6, trazia consigo, para fins de tráfico, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, devidamente apreendidas (fls. 13) e periciadas (fls. 127/129). Segundo o apurado, nas circunstâncias supra, ALEXANDRO praticava atos relacionados ao narcotráfico, ao passo que trazia consigo 1 porção da substância cocaína (33.8 g) destinada à comercialização ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

1ª Vara

Av. Padroeira do Brasil, 180, Aparecida-SP - cep 12570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500708-92.2019.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500708-92.2019.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2202576/2019 - DEL.POL.APARECIDA, 6271617 - DEL.POL.APARECIDA, 1926/19/201 - DEL.POL.APARECIDA, 2202576 - DEL.POL.POTIM, 1926/19/201 - DEL.POL.POTIM, 2202576 - DEL.POL.POTIM, 1926/19/201 - DEL.POL.POTIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRO GALVAO DO NASCIMENTO ROGERIO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado ALEXANDRE GALVÃO DO NASCIMENTO ROGÉRIO, para apurar a prática do delito previsto no art. 33, caput, da lei de drogas.

Relata na inicial que no dia 12 de julho de 2019, por volta das 20hrs, na Rua Alencar Correia de Carvalho, nº 125, Frei Galvão, na cidade de Potim, nesta comarca de Aparecida, ALEXANDRO GALVÃO DO NASCIMENTO ROGÉRIO, qualificado a fls. 6, trazia consigo, para fins de tráfico, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, devidamente apreendidas (fls. 13) e periciadas

(fls. 127/129). Segundo o apurado, nas circunstâncias supra, ALEXANDRO praticava atos relacionados ao narcotráfico, ao passo que trazia consigo 1 porção da substância cocaína (33.8 g) destinada à comercialização ilícita. Ocorre que naquela ocasião, enquanto passava pela mencionada via com sua bicicleta, o DENUNCIADO, notando a presença e aproximação dos policiais Fábio Henrique Neves (já falecido) e Agnaldo José Mota, que por lá patrulhavam rotineiramente, comportou-se de maneira suspeita, ao passo que, manifestando intenção de fuga, dirigiu-se rapidamente ao interior da residência situada no numeral 125, que posteriormente se constatou pertencer a seu conhecido Fábio Noronha. Diante de tal postura, os policiais optaram pela averiguação, oportunidade em que, logo após ingressarem no respectivo imóvel, deparam-se com ALEXANDRO tentando jogar uma sacola plástica que trazia consigo sob o muro divisório da casa, ao que acabou detido. Examinado o conteúdo da mencionada sacola plástica, os milicianos encontraram o total de 1.000 microtubos vazios, além da droga acima referida. Submetido a revista pessoal, foi apreendido em seu poder o total de R\$ 247,00, em espécie.

A denúncia foi recebida em 11 de maio de 2021 (fls. 137/138).

Após, o réu foi citado (fls. 164) e apresentou defesa prévia (fls. 169/174). Durante a instrução foi ouvida uma testemunha de acusação (fls. 287), sendo o réu foi interrogado (fls. 287).

As partes apresentaram as alegações finais (fls. 293/299 e 302/306).

O Ministério Público pediu a improcedência da ação pela ausência de prova da materialidade do delito e a Defesa pleiteou por falta de provas, materialidade, e outras benesses legais.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

É o caso de absolvição por falta de prova da materialidade delitiva.

Vejamos: apesar do consubstanciado no boletim de ocorrência (fls.10/12) e no auto de exibição e apreensão (fls.13), os laudos de exames químicotoxicológicos apresentaram resultados divergentes quanto à identificação de substância ilícita no material apreendido, abalando a salutar certeza jurídica:

“Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e não foi detectada a presença de substâncias rotineiramente pesquisadas neste Laboratório (Portaria SPTC 143/2017 de 10/07/2017)” (Laudo pericial, realizado em 01 de agosto de 2019, fls.58/60).

“Resultado: A análise do material descrito fez o uso de teste colorimétrico e Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e Espectroscopia na região do= infravermelho com Transformada de Fourier e foi detectada a presença de substância Cocaína, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020)” (Laudo pericial complementar, realizado em 20 de dezembro de 2020, fls.127/129).

De uma análise detida de tais laudos, verifica-se que o primeiro deles, realizado sobre a amostra acondicionada sob o lacre 0527275, resultou negativo para a presença de substâncias entorpecentes (fls. 58/60).

Após esse resultado, o Ministério Público se manifestou pelo retorno dos autos à delegacia, para esclarecimentos, bem como para realização de nova perícia sobre todo o material entorpecente, que se encontrava acondicionado sobre o lacre nº 257274 (fls. 67/68).

O segundo laudo (fls. 127/129) retornou com resultado positivo para cocaína. Ocorre que, embora tal divergência já fosse suficiente para macular a certeza relativa à materialidade do delito, há ainda que se considerar a informação trazida pelo Perito Criminal Chefe da Equipe de Perícias Criminalísticas de Guaratinguetá, Dr. Sylvio Tadeu Machado Nunes. Em ofício de fls. 109/110, o eminente perito informa a devolução do material lacrado sob o número 0527274, informando “violação no lacre, uma vez que encontra-se com um pequeno rasgo na parte superior”.

Por consequência, cabe apontar, ainda, no presente, quebra da cadeia de custódia, em flagrante violação ao art. 158-D, do Código de Processo Penal, tornando, ainda mais duvidosa, a materialidade do delito.

Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela

natureza do material. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e, motivadamente, por pessoa autorizada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Portanto, conclui-se não haver prova suficiente da materialidade do delito, sendo, de rigor, a absolvição do acusado.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para ABSOLVER o acusado ALEXANDRO GALVÃO DO NASCIMENTO ROGÉRIO, com base no artigo 386, III, do CPP, por absoluta atipicidade do fato em virtude da ausência de materialidade delitiva.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Oportunamente, elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do art. 72 da Lei n. 11343/06.

Determino, ainda, a restituição ao denunciado dos valores apreendidos (fls. 13).

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Aparecida, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA